

징 계 사 항

1. 제 목 : 외래 ◆◆과장 직무 소홀
2. 징계대상자 : ◇ ◇보훈병원 간호직 4급 과장 Q○○
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

위 직원은 '94.11.11. ◇ ◇보훈병원에 간호직으로 입사하여 '12.07.03. 간호직 4급 승진 후 '20.01.01부터 ○○실 ◆◆과장으로 보직되어 외래 간호업무를 관리한 직원입니다.

◇ ◇보훈병원 ○○실에서는 외래 간호단위의 책임 관리자로 ◆◆◆◆과장을 보직하고, 근태관리, 환자안전, 간호업무, 근무표 편성, 직원고충사항 처리, 행정부서 업무협조 등 외래 간호업무를 총괄하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고, 「인사규정」 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제①항에 따르면 동일 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계를 요구하고 의결하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「직제규정」 제15조(권한과 책임)에는 모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며 그 권한에 상당한 책임을 지어야 한다고 정하고 있고 ◇ ◇보훈병원 ○○실 「간호업무지침」 “3.11 외래 및 주사실”에 따르면 외래 ◆◆과장은 외래의 간호업무 수행을 조정, 지도, 평가하며 외래 ★★★★★사의 업무수행은 외래 ◆◆과장의 책임 하에 업무를 수행한다고 정하고 있습니다.

따라서 ◇◇보훈병원 외래 ◆◆과장으로 근무한 징계대상자는 외래 간호단위 업무수행 시 가장 기본이 되는 근무표 편성업무를 수행할 때 외래 진료업무가 원활히 진행될 수 있도록 적재적소에 적정 간호인력이 투입될 수 있도록 근무를 편성하고, 최초 편성한 근무표의 수정이 필요할 때에는 가용인력을 검토하여 적절한 인력조정이 수행될 수 있도록 하여야 하며, 외래 간호단위 근무자의 고충사항이 있을 때는 이를 면밀히 검토하여 고충사항을 해소하기 위한 적극적인 노력으로 외래업무가 원활히 수행될 수 있도록 관리하여야 합니다.

그런데 징계대상자가 관리하는 외래에서 근무편성권한이 없는 ★★★★★사 A○○이 외래근무표 편성을 수행하는 상황을 알면서도 이를 묵인하였고, 이에 대해 소속 직원들이 문제를 제기하고 고충을 호소하여도 적극적 대처 없이 방조하였으며, 근무편성과 관련된 휴가신청을 A○○에게 하라고 메신저 쪽지로 직원들에게 지시한 사실도 확인되었습니다.

- (E○○) 근무표 초안은 과장들이 작성하는 것처럼 보였지만, 실제 확정되는 근무표는 항상 A○○이 결정하였으며, 일이 힘든거보다 **괴롭히는 특정 선배(A○○)이 있다고 상담을 드렸지만 자꾸 아니라고 부정을 하면서 저희 얘기를 들어주지 않고 A○○ 직원이 성격은 좀 그렇지만 일을 잘한다고 오히려 비호하였고 합리적 설명없이 모호한 말로 일관**
- (G○○) ◆◆과장에게 ♣♣♣♣과 근무를 요구하였으나 A○○에게 물어보아야 한다면 같이 데리고 갔고, A○○이 안된다고 하여 ♣♣♣ ♯과근무를 바로 받지 못하였으며, 혈당방으로 전화를 돌려 놓은 것을 보고하였으나 “♣♣♣♣과 일이 많고 환자가 많다”라고 얘기
- (E○○) 외래 전직원에게 메신저 쪽지로 전송하여 연차신청을 A○○에게 보고해서 근무조정을 A○○이 조정할 수 있도록 협조하라고 메시지 전송
- (D○○) 휴가 변경이 필요한 상황이어서 Q○○ 과장에게 가서 물어보면 A○○과 상의하라고 말하곤 했음
- (H○○) 과장님에게 (A○○이) 불이익 준 사실에 대하여 건의하였지만 별다른 조치가 되지 않았고, 무슨 얘기를 하는지 안다고 말씀하였고, 왜 개선되지 않느냐고 재차 반문하자 정확한 답을 피하면서 그냥 열심히 일하라고 말함

[표 1] 근무편성 시 파악이 필요한 휴가신청을 A○○에게 하라고 쪽지 지시

■ '20.3.26, Q○○ ◆◆과장이 직원들에게 단체 쪽지 지시	
● 보낸사람 : 김 속 과장 (9*036834) ● 보낸시간 : 2020년 03월 26일 17:10:48	수신자 사원 조 님 (9*03 6324) 사원 조 기 (9*03 6845)
지금부터 연차 신청은 최은실에게 보내주세요.. 인력 필요시 내과 일정표와 맞춰봐야 합니다. 미리 계획된것은 빨리 연락 주십시오.	

5. 징계대상자의 주장

위와 관련하여 징계대상자는 근무표 작성은 과장이 하는데 25일 정도에 초안을 만들어 ◎◎실에 제출 후 바로 직원들에게 알려주며 변경할 사항이 있으면 과장에게 와서 상담하여 조정해주었다고 주장하였습니다. 다만, A○○이 1회 임의로 근무를 변경한 사실이 있어 주의를 준 사실이 있지만, 평소 책임감 있게 일하며 업무상 질서를 잡기도 하며 OT를 잘 가르쳐 주고 열심히 일하는 직원이고 “A○○ 씨 조용히 좀 혼내세요, 애들 혼낼 때”라고 발언한 사실은 기억나지 않는다고 주장하였습니다.

그러나 징계대상자는 ①외래 근무표 편성에 대하여 간호부에 근무편성을 결재받고 있고, 자신이 해야 하는 일로 인식하고 있으면서도 근무편성을 임의로 A○○에게 위임한다고 발언하며 실질적으로 A○○이 근무를 편성토록 하여 부하 직원들이 실제 근무편성권자를 A○○로 인식하는 등 부서운영을 위해 본인에게 주어진 임무를 저버린 점 ② 임의적 업무 위임으로 문제점이 발생하고 있다는 것을 인지하고 있으면서도 계속해서 근무편성 업무를 A○○이 편성하도록 방치하고, 심지어는 이를 두둔하듯이 발언한 사항은 사실상 직무유기와 유사한 근무태만이라는 점 ③ A○○의 자의적 근무표 편성 행위와 이와 관련한 부당 언행 등으로 인하여 부하 직원들이 겪고 있는 정신적 고통이나 불이익 등에 관하여 문제를 제기하여도 이에 대한 원인 파악이나 별다른 조치 없이 미온적 태도로 일관하며 방치한 점 등을 종합하여 볼 때 부서원 관리

의 책임이 있는 관리자로서 그 권한과 책임을 성실히 수행한 것으로 보기 어렵다할 것입니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2020. 9. .

감 사 ■ ◇ ■